

1522492-72.2021.8.26.0228
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: José Paulo Camargo Magano
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 11ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 29/03/2022
... - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)
Autor:
Justiça Pública
Réu:
HANDERSON MACARIO DA SILVA e outro
Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de RONNY PRUDENTE TEIXEIRA, qualificado a fls. 29 e fotografado a fls. 71, e de HANDERSON MACARIO DA SILVA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
11ª Vara Criminal
Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1522492-72.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1522492-72.2021.8.26.0228
Classe - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)
Autor:
Justiça Pública
Réu:
HANDERSON MACARIO DA SILVA e outro
Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de RONNY PRUDENTE TEIXEIRA, qualificado a fls. 29 e fotografado a fls. 71, e de HANDERSON MACARIO DA SILVA, qualificado a fls. 30 e fotografado a fls. 72, como incurso(s) nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c o art. 61, II, J (calamidade pública em virtude da pandemia do Covid-19), do CP.

No dia 16 de setembro de 2021, durante estado de calamidade pública, por volta das 16h00min, na Rua Helvetia, altura do numeral 01, esquina com Al. Dino Bueno, Santa Cecília, nesta cidade e Comarca, RONNY PRUDENTE TEIXEIRA, qualificado a fls. 29 e

fotografado a fls. 71, trazia consigo, para entrega a consumo alheio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 26 (vinte e seis) invólucros plásticos contendo substância entorpecente denominada Tetrahydrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida como "maconha" (massa líquida: 151,9 gramas); substância esta causadora de dependência física e psíquica (auto de exibição e apreensão de fls. 16/17, fotografia de fl. 18 e laudo pericial de constatação de fls. 21/24).

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, durante estado de calamidade pública, HANDERSON MACARIO DA SILVA, qualificado a fls. 30 e fotografado a fls. 72, trazia consigo, para entrega a consumo alheio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 55 (cinquenta e cinco) invólucros plásticos contendo substância entorpecente denominada Tetrahydrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida como "maconha" (massa líquida: 55,5 gramas); e 01 (um) invólucro plástico contendo substância entorpecente denominada "cocaína em forma de crack" (massa líquida: 16,8 gramas), substâncias estas causadoras de dependência física e psíquica (auto de exibição e apreensão de fls. 16/17, fotografia de fl. 18 e laudo pericial de constatação de fls. 21/24).

Pois bem.

Segundo o apurado, na data acima, os guardas civis metropolitanos realizavam patrulhamento pelo local dos fatos, conhecida região de traficância denominada "cracolândia", quando visualizaram RONNY em atitude suspeita, deixando a denominada "Praça do Cachimbo" e passando a caminhar com nítido nervosismo e apressado.

Abordado, em seu poder foram apreendidas as substâncias entorpecentes descritas (26 porções de "maconha"), mais especificamente no interior de uma sacola plástica em escondida em sua região genital, bem como uma balança digital. Na imediata sequência, visualizaram HANDERSON em atitude suspeita, caminhando na mesma direção e nitidamente apreensivo e agitado, tentando esconder-se entre os frequentadores do local. Abordado, em seu poder foram apreendidas as substâncias entorpecentes descritas (55 porções de "maconha" e 01 de "crack"), mais especificamente no interior de uma pochete que trazia nos ombros, bem como uma balança digital e a quantia de R\$608,25 em notas fracionadas. A quantidade, natureza do entorpecente e a forma de acondicionamento já em porções, a grande quantia em dinheiro e as balanças, sacola e pochete apreendidas, com resquícios de droga, e, sobretudo, o modo como ocorreu a apreensão pelos guardas, tudo demonstra que os entorpecentes se destinavam à venda e entrega ao consumo de terceiros e que os denunciados os traziam consigo para tal finalidade, em conhecida região de traficância

Prisão preventiva (117/121).

Em 18/10/21, recebida a denúncia (fls. 144).

Réus citados. Defesa prévia (fls. 171).

Manutenção da denúncia (fls. 181).

Exames químico-toxicológicos (fls. 191/193).

Audiência. Prova oral. Debates. MP requereu a vinda das folhas de antecedentes e certidões em relação a HANDERSON MACARIO DA SILVA, em razão de admissão de antecedentes em Estado diverso da Federação, o que foi deferido, advindo, assim, as folhas de antecedentes (fls. 207/217), sobre as quais se manifestou, pugnando pela elevação da pena inicial, na medida da reincidência pela prática de crime de roubo (fls. 208/209 e 221), após o que a defesa do mesmo também se manifestou (fls. 227/228), após intimação e reiteração judicial (fls. 223/224).

DECIDO.

Qualquer do povo pode efetuar a prisão em flagrante, portanto, mais do que legal a prisão em flagrante levada a efeito pelos guardas civis metropolitanos, ainda mais na região municipal de nominada cracolância. E os Guardas Civis Metropolitanos informaram que atuam pela Municipalidade, na região, para limpeza da rua e higiene dos frequentadores. Vale dizer: a intervenção da Municipalidade e agentes é de rigor. A prisão, assim, deu-se em flagrante. Foi legítima. Afasto a nulidade.

Pois bem.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls. 1), no boletim de ocorrência (fls. 8/13), no auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), no laudo de constatação (fls. 187/190), nos laudos toxicológicos (fls. 187/193), e nas demais

provas produzidas.

A autoria também é certa: os elementos colhidos em sede investigativa foram corroborados pelas provas produzidas em juízo, inclusive pelas confissões espontâneas, em juízo.

GCM Josmar disse que, em tal condição atuando (auxílio a que se desse a limpeza da rua), avistou ambos os réus. Ronny trazia consigo maconha e balança de precisão, com Handerson, igualmente, balança de precisão, drogas e a quantia de R\$ 600,00. O GCM Jilcimar prestou igual depoimento, estava no apoio da limpeza da rua, quando avistou Ronny, o mesmo se mostrou assustado, enquanto Handerson se mostrou nervoso, no contexto, houve a abordagem. Josmar abordou Ronny, em sua posse, balança de precisão, na cueca maconha. Handerson também foi abordado, com ele encontrados: maconha, crack e balança de precisão, portando para o transporte uma pochete preta. Ronny confessou o crime. Disse que, a pedido de um terceiro, cujo nome não soube informar, fazia o trânsito de substância de entorpecente.

Handerson, por igual, confessou que traficava a droga. Um terceiro, cujo nome também disse desconhecer, falou que transportasse a droga, numa pochete, na qual, ainda, havia dinheiro. Somente negou que estivesse com uma balança.

Passo à análise da pena

A pena inicial, nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, é de 5 anos de reclusão, 500 dias-multa.

Passo à individualização da pena.

Em relação a Handerson Mancário da Silva, na primeira fase, nada a considerar, na segunda fase, a reincidência (fls. 208/209, por roubo qualificado, 07999385620161830024) se compensa com a confissão. Afasto a aplicação do art. 61, II, J, do CP, pois o crime não foi praticado com a prevalência da pandemia. Na terceira fase, descabe o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Regência, em face reincidência.

A pena fica estabelecida em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

O regime prisional, dada personalidade do réu voltada à prática de delitos e a gravidade do crime, é o fechado.

Acresço às razões expostas no parágrafo anterior descaber cogitar recurso em liberdade. Posto em liberdade o réu traria desassossego à população.

Em relação ao réu Ronny, na primeira fase, nada a considerar, na segunda fase, a reincidência (fls. 84/85, roubo qualificado, 0005883-70.2017.8.26.0635) se compensa com a confissão. Afasto a aplicação do art. 61, II, J, do CP, pois o crime não foi praticado com a prevalência da pandemia.

Na terceira fase, descabe o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Regência, em face reincidência específica.

A pena fica estabelecida em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

O regime prisional, dada personalidade do réu voltada à prática de delitos e a gravidade do crime, é o fechado.

Acresço às razões expostas no parágrafo anterior descaber cogitar recurso em liberdade. Posto em liberdade o réu traria desassossego à população.

Ante o exposto, julgo, parcialmente, procedente a denúncia e condeno HANDERSON MACARIO DA SILVA, qualificado a fls. 30 e fotografado a fls. 72, e RONNY PRUDENTE TEIXEIRA, qualificado a fls. 29 e fotografado a fls. 71, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, e 500 dias-multa, no mínimo-legal, atualizadas desde a data dos fatos. Em relação ao réu Ronny, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Indefiro o recurso em liberdade a ambos.

Decreto a destruição das drogas apreendidas e a perda do dinheiro apreendido.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 29 de março de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito
Sentença Proferida.